

법인CEO를 위한 가치 제안서

"더 안정된 내일을 만날 수 있도록 시간은 귀하게, 제안은 가치있게!"



삼성생명

기업의 성장 단계에 따라 CEO의 고민은 달라집니다

법인CEO는 매일 이런 고민 속에 살아갑니다

지금 가장 필요한 전략은
무엇입니까?

CEO는
회사와 가족, 미래를 모두 짊어진
대한민국에서 가장 바쁜 사람입니다.

가업 승계/청산

- 사전 증여와 절세 전략
- 상속세 자원 마련
- M&A 또는 자녀승계 전략

안정기

- 비상장주식 가치평가
- 지분 이동 및 승계 준비
- 배당 설계
- 가자금금 해소
- CEO 유고 리스크 대비

사업 확장기

- 인력 확보 및 복지 설계
- 대표/종업원 건강 리스크 대비
- 법인자산 증가와 세무 점검 필요

성장 초기

- 기업부설 연구소 설립
- 각종 기업 인증 추진
- 법인카드 및 비용처리 이슈

법인 설립기

- CEO 보상체계 설계(급여/퇴직금)
- 정관 설계
- 법인계좌 및 회계 시스템 구축



회사경영 및 성장

- 매출 성장세 대비 현금 보유 부족
- 이익잉여금 투자 의사결정
- 거래처 관리



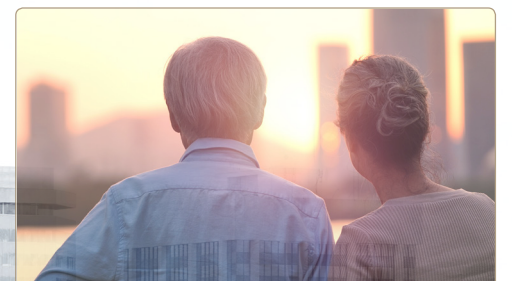
세무/재무

- 가자금금/가수금
- 법인 비용처리
- 상속/증여세



인사/노무

- 핵심 인력 관리
- 산재사고 Risk
- 노무 규정 정비



CEO 개인 고민

- 개인 건강 관리
- 은퇴 후 노후 준비
- 가업 승계

CEO의 과중한 업무와 가치에 비해
보상은 충분하지 못합니다.

대표님 개인 자산 증식과
자금 출처 확보를 위해 준비하셔야 합니다.



국내 120대 대기업 임원



중소기업 CEO

구분	대기업 임원	중소기업 CEO
업무 범위	팀/조직 단위 담당	영업/재무 등 전방위 업무 담당
위기 대응력	조직적 대응 가능	CEO Risk = 기업 Risk
연봉	평균 4억원 이상 (출처 : 조선일보, 2025.4.28)	소극적인 소득원 확보
퇴직금	회사 규정에 따라 사전 설계	정관 규정 등 준비 필요
복리후생	성과급, 사내 복지	-

	급여 (근로소득)	배당 (배당소득)	퇴직금 (퇴직소득)
과세 방식	종합소득세	금융소득 과세 대상 (종합과세 or 분리과세 선택 가능)	퇴직소득세
세율	6%~45% (누진세율)	14%, 금융소득 2천만원 초과 시 종합과세 (최대 45%)	퇴직소득세 계산 공식 적용 (연분연승법)
장점	법인 비용으로 인정, 법인세 절감 효과	4대보험료 부담 없음 - 근로소득세보다 낮은 세율 적용 가능	- 법인 비용으로 인정, 법인세 절감 효과 - 종합소득에 합산되지 않음 (분류과세) - 근속연수공제 등으로 절세효과 큼
단점	- 누진세율로 고소득일수록 세부담 증가 4대보험료 부담 - 임원 급여의 적정성 필요 (과다 급여 시 부당행위 가능성 있음)	법인세와 배당 소득세 이중과세 발생 가능	퇴직 시 일시금으로 지급해야 하며, 적정 퇴직금 규정 필요
Point	법인세 VS 소득세	지분 분산	규모 예상/재원 마련

CEO 급여 : 보상과 절세의 균형이 필요합니다

급여는 세부담을 종합적으로 고려해
적정 수준으로 설계하세요.



법인
CEO 급여 비용처리
(법인세 절감)



급여



CEO
개인소득세 및
4대보험료 부담

총급여 구간별 시뮬레이션 | * 수치는 예시이며, 서울/4대 보험료 산정기준에 따라 달라질 수 있습니다.

총급여 (①)	소득세/ 4대보험(②)	총소득 대비 부담율 (①/②)	법인세 절세 (①*법인세율 = ③)	순세금 부담 (② - ③ = ④)	세후 실수령액 (① - ②)	총급여 대비 세금 부담률 (④/①)
60,000,000	9,697,250	16.2	12,540,000	-2,842,750	50,302,750	- 4.7
90,000,000	17,899,930	19.9	18,810,000	-910,070	72,100,070	- 1.0
120,000,000	27,326,240	22.8	25,080,000	2,246,240	92,673,760	1.9
150,000,000	39,713,910	26.5	31,350,000	8,363,910	110,286,090	5.6

※ 소득세 및 4대보험 계산조건 : 근로소득만 존재, 기본공제 1명, 자녀세액공제, 보험료세액공제, 연금계좌 세액공제 등 공제 항목 無
※ 법인세 절세 : 19%에 지방소득세 포함 20.9% 적용
※ 본 자료는 2025년 8월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정이 변동될 수 있습니다.
※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

CEO 퇴직금 : 정관 규정과 자금 설계가 핵심입니다

대표님의 퇴직금은 직원들과 다릅니다.
규정 없이는 인정 받지 못합니다.

항목	직원	CEO · 임원
산정 기준	평균임금 × 근속연수	정관 규정 유무에 따라 차등
근거 규정	근로기준법	상법 / 정관 / 주주총회 의결
지급 요건	근로관계 종료 시 법적 지급 의무	사전 약정 없으면 법인 비용(손금) 불인정 가능성
세무 처리	법인 비용 인정	정관 규정이 없으면 배당·상여로 간주되어 과세
사전 준비	내부충당금 또는 퇴직연금	정관 규정, 전액 일시 지급 원칙(사전 별도 적립 필요)

임원 퇴직금 규정 | [출처 : 국세청 홈페이지]

법인

☑ 손금산입 인정범위?

퇴직급여 지급규정 **有** and **적정**

퇴직금 전액 → 손금 산입

퇴직급여 지급규정 **無** and **부적정**

직전 1년간 총급여 × 1/10 × 근속연수 → 한도 내 손금 산입 → 한도 초과분 손금 불산입

퇴직 임원

☑ 퇴직소득 VS 근로소득

12년 이후 근속분 퇴직소득 한도 (①+②)

① 19.12.31 전 3년간 평균급여 × 1/10 × 12.1.1~19.12.31 까지 근속연수 × 3배수

② 퇴직 전 3년간 평균급여 × 1/10 × 20.1.1 이후 근속연수 × 2배수

한도 내 → 퇴직소득

한도 초과 → 근로소득

상속세는 기업가치보다 더 빠르게 올라갑니다

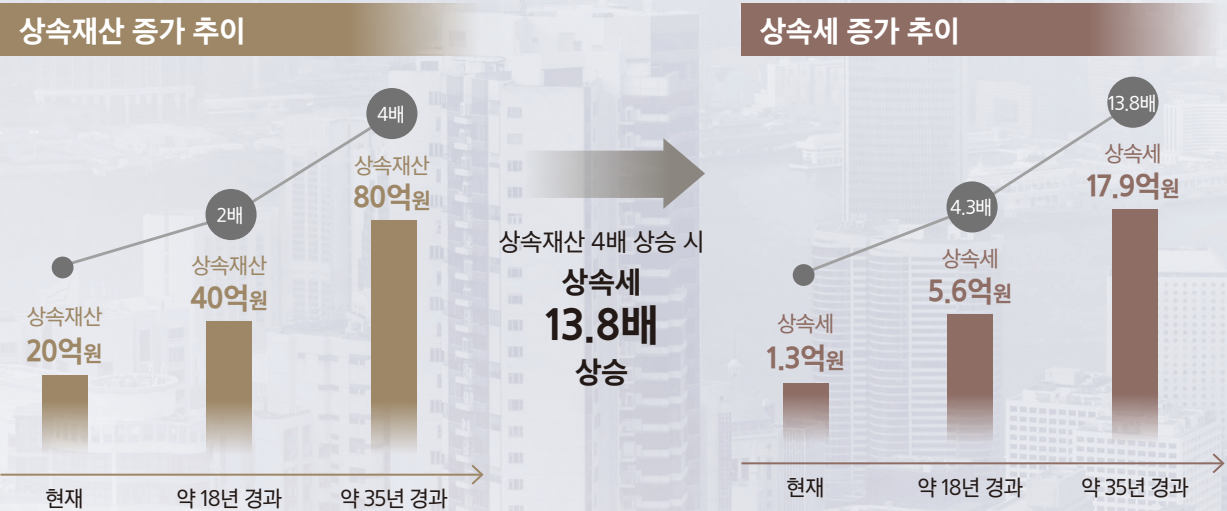
기업 성장의 기쁨이 높은 세금 부담으로 바뀌기 전에 상속세 준비가 필요합니다.

기업의 가치평가가 상속 준비의 출발점입니다

기업가치 평가를 통해
세금 예상을 할 수 있습니다.

상속재산 증가 속도 < 상속세 증가 속도(누진세율 적용)

상속재산 20억원이 2배, 4배로 늘어나게 된다고 가정 시 현재 1.3억원에 불과한 상속세는 5.6억원(4.3배), 17.9억원(13.8배)으로 급속히 증가



[기본 가정] • 배우자, 자녀 2명, 배우자 공제(배우자 민법상 상속지분 만큼 공제)와 일괄 공제(5억원) 적용, 기타 공제비 적용
• 상속재산 4%로 증가 가정 • 이해 편의를 위해 백만단위에서 반올림

비상장주식 가치평가

- 현재 기업가치 진단
- 상속·증여세 기준점

지분 이동(사전증여)

- 가치 하락 구간 활용
- 세금 부담 최소화

상속세 자원 마련

- 대표·가족의 현금 유동성 확보
- 법인명의 종신보험 등 상속세 대비

※ 본 자료는 2025년 8월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정시 변동될 수 있습니다.
※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

| 비상장주식 가치평가 |

부동산 비중	비상장주식가치 평가방법 (상증법 시행령 4조)	신설(하한설정)
부동산 80% ▲ (사업개시 후 3년 미만 법인 등)	순자산 100%	- 17.4.1~18.3.31 : 순자산가치의 70% - 18.4.1~ : 순자산가치의 80% * 비상장주식 평가액
부동산 50% ▲	순자산 60% + 순이익 40%	
부동산 50% ▼	순자산 40% + 순이익 60%	= MAX(현행 가중평균치, 순자산가치의 80%)

주당
순이익
가치

$$\frac{1\text{년전 순이익} \times 3 + 2\text{년전 순이익} \times 2 + 3\text{년전 순이익} \times 1}{6}$$

주당
순자산
가치

$$\text{평가기준일 현재 당해법인의 순자산가액} \div \text{발행주식총수}$$

기획재정부장관이
정하는 이자율
(25년 현재 10%)

| 비상장주식 가치평가의 목적 |



지분 이동과 배당 정책도 함께 준비해야 합니다

또한 CEO 유고 시 회사와 가정은 멈추게 됩니다

상속세 절세와 재원을
동시에 해결하는 전략입니다.

중소기업은 CEO 리스크가
곧 회사 리스크 입니다.

| 사전 지분(주식) 이동 |



기업가치 하락 구간 활용
→ 세금 최소화



증여세 공제·
누진 완화 효과



후계자
경영권 안정

| 정기 배당 실시 |



지분율에 따라
대표·가족 현금 확보



배당소득세 14%
(종합과세 시 주의 필요)



상속세 납부 재원
조기 마련

항목	(상속시점) 지분 일괄 이전	사전 지분 이동 후 배당 실시
상속재산	100억	100억 → 50억(사전증여)
상속세 부담 (각종 공제 적용)	25억	7억
상속세 재원 확보	상속시점 준비 (재원, 세 부담 과중)	배당으로 매년 1억 적립 (상속세 재원 마련)
경영권 안정성	사망 시 지분 변동으로 불안정	사전 지분 확보로 안정

* 수치는 예시이며, 공제 및 상속인 현황에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 자료는 2025년 8월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정시 변동될 수 있습니다.
※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

| 중소기업의 현실 |

CEO 유고 = 기업 Risk = 가족 Risk





현금 흐름 단절

직원 급여,
운영비 지급 불가,
부채 상환 압박



경영권 분쟁

가족, 주주간
갈등 심화



상속세 납부 논란

지분 강제 매각,
기업 외부 유출 위험

법인CEO플랜

퇴직금 재원 마련과 유고 Risk를
준비하셔야 합니다.

I 법인 I 종신보험가입

- 계약자 : 법인
- 피보험자 : 대표
- 수익자 : 법인



등기임원
퇴직 時



등기임원
유고 時

계약자/수익자 변경

- 계약자 : 대표
- 피보험자 : 대표
- 수익자 : 대표



퇴직금 수령

수익자(법인)
보험금 수령
→ 법인유동성 확보

임원 퇴직금 재원

유족위로금지급(별도규정 必)

감자/자사주 재원

법인CEO플랜

대표님과 가족분들까지
함께 준비할 수 있습니다.

1. 배우자 퇴직

배우자 퇴직 시 퇴직금으로 승계한 보험계약(피보험자:CEO)의
경우 향후 CEO 유고 시 수령하는 보험금은 상속재산에 불포함



배우자,
퇴직금 수령



계약자: 법인
피보험자: CEO
수익자: 법인

배우자
CEO
배우자

CEO 유고

상속세 납부



수익자(배우자)
사망보험금 수령



CEO 유고 시
배우자, 상속세 재원
활용

계약자≠피보험자
CEO 상속재산
不포함

2. CEO 퇴직

CEO 퇴직 시 퇴직금으로 승계한 보험계약(피보험자:배우자)은
향후 CEO 유고시 자녀에게 상속을 통해 계약자와 수익자를
자녀로 변경하여 배우자 유고 시 발생하는 2차상속세 재원 마
련할 수 있음. 단, 이 경우 자녀 명의로 계약자 변경하는 시점에
상속세가 과세됨



배우자,
퇴직금 수령



계약자: 법인
피보험자: 배우자
수익자: 법인

CEO
배우자
CEO



보험계약, 자녀 상속
- 계약자 : 자녀
- 피보험자 : 배우자
- 수익자 : 자녀



배우자 유고 시
자녀, 상속세 재원
활용

상속감자플랜

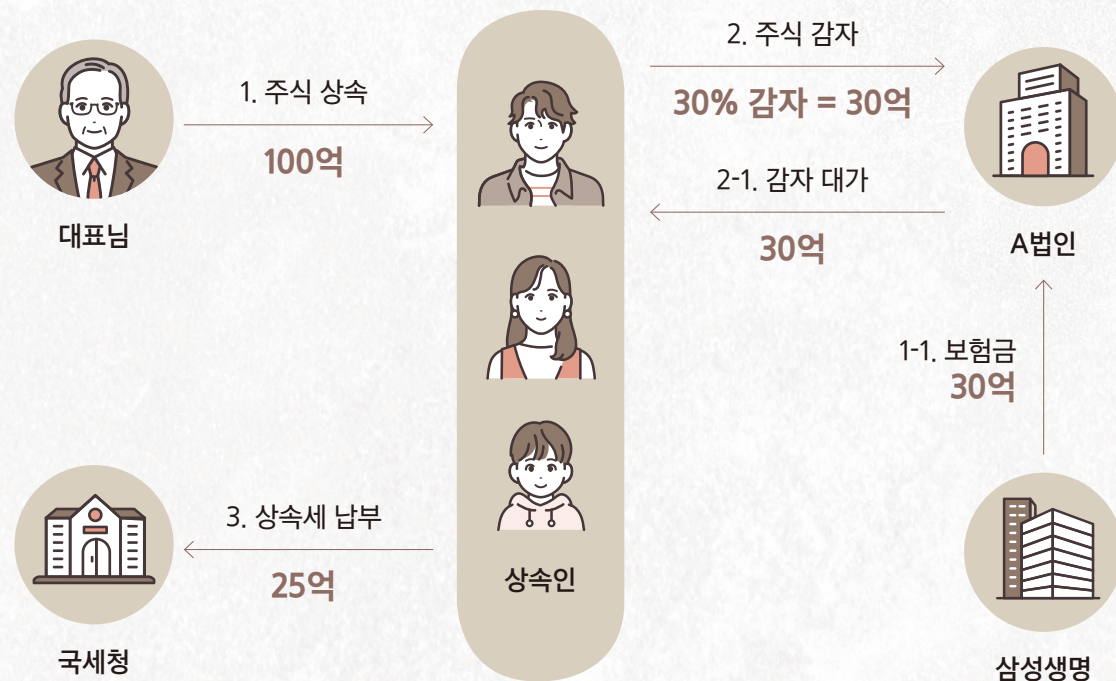
CEO 유고 시 법인 유동자금 활용
상속세 재원 마련을 할 수 있습니다.

상속주식 감자 플랜 예시

대표님 유고 시 비상장 A법인 주식 상속, A법인에서 수령한 보험금을 활용하여 상속인(배우자 or 자녀)
보유 주식에 대한 유상감자를 통해 상속인의 상속세 납부재원 마련

→ 감자 시 의제배당소득세 無(∴ 상속 취득가액 = 감자대가) * 상속세법 시행령 29조의 2

• 계약자: A법인 • 피보험자: 대표님 • 수익자: A법인 • 보험금 30억



※ 상속세 유동성 Risk 해소, 감자후 지분지율을 고려하여 상속인들간 감자대상 주식 조정 가능(연대납무의무 활용)

* CEO 사망 시 지분가치 100억원, 주식 30% 감자, 상속세는 25억으로 단순 가정한 예시입니다.

※ 본 자료는 2025년 8월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정시 변동될 수 있습니다.
※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 저가(고가) 감자의 경우 증여세가 과세될 수 있으므로, 일률적으로 적용 될 수 없으니 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

상속감자플랜

보험을 통한 상속세 재원마련으로
안정적인 가업승계를 할 수 있습니다.

대상 기업

가업상속공제 적용대상이 아닌 기업

* 중소(중견)기업이 아닌 일반기업, 부동산임대법인, 영농상속공제대상 업종 영위 기업 등

가업상속공제 요건 충족 여부가 불확실한 기업

* 피상속인 및 상속인 요건, 사후관리 요건 등

비사업용자산 비율이 높은 기업

* 주식평가액 중 비사업용자산(임대부동산, 주식·채권 등 투자자산 등) 비율 상당액은 가업상속공제 불가

상속세 납부 유동성 Risk가 높은 기업

활용
Process

상속세 납부 예상금액에 법인보험 Plan (계약자/수익자: 법인, 피보험자: CEO)

CEO 유고 시 사망보험금 법인에 귀속

→ 보험차익 법인세 과세, 법인 순자산가치 증가

상속인은 CEO의 주식을 상속

상속 받은 주식에 대한 유상감자 실시

→ 의제배당소득세 無 (감자대가 = 상속취득가액)

법인은 수령한 사망보험금으로 상속인에게 감자대금 지급

상속인은 감자대금으로 상속세 납부

※ 본 자료는 2025년 8월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정시 변동될 수 있습니다.
※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

Samsung

Financial Networks

- ※ 금융상품에 관한 계약을 체결하기전에 해당상품의 약관 및 상품설명서를 확인하시기 바랍니다. 삼성생명은 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시길 바랍니다. 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서 질병 이력, 연령 증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있으며 가입 상품에 따라 새로운 면책기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 일반금융소비자인 보험계약자는 금융상품판매업자등에 대하여 금융상품을 소개하거나 계약체결을 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 금지하도록 홈페이지, 모바일앱, 콜센터(1588-3114), 금융권 두넛플 (www.donotcall.or.kr)등을 통해 요구할 수 있습니다.
- ※ 전속 중개업자 : 해당 모집총사자는 삼성생명과 전속계약을 체결한 보험설계사(보험대리점)로서 보험사로부터 보험계약체결권을 부여 받지 않았으나 청약을 권유하고 청약의 의사표시를 보험사에 전달할 수 있습니다.